

1513818-23.2020.8.26.0299

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Receptação

Magistrado: André Luiz Tomasi de Queiróz

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... que sua condenação anterior foi por tráfico privilegiado, além de outra em regime aberto, ambas já extintas. Assim, efetuou a substituição da pena por restritivas de direitos, consistentes em duas prestações pecuniárias, no valor total de R\$ 1.500,00, a ser destinado pelo juízo da execução.

III. DISPOSITIVO

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de DENÚNCIA formulado pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

1ª Vara

Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1513818-23.2020.8.26.0299 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513818-23.2020.8.26.0299

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2293967/2020 - DEL.POL.JANDIRA, 14879008 - DEL.POL.JANDIRA, 3230/20/408 - DEL.POL.JANDIRA, 2293967 -

DEL.POL.JANDIRA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANTONIO BARBOSA DO REGO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz

Vistos.

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de ANTONIO BARBOSA DO REGO (qualificado e interrogado à fl. 21) como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal pela prática do crime de receptação, por duas vezes, em razão dos fatos a seguir narrados..

Consta da denúncia que, no dia 25 de novembro de 2020, às 09h46min, os policiais militares Augustavio de Lima e Cintia Ellen Ferreira encontravam-se em

patrulhamento, momento em que avistaram o acusado defronte ao portão da residência localizada à rua Antonio Celestino de Santana, n. 18, Vila Mercês, no Município de Jandira. Em seguida, assim que avistou a viatura, ANTONIO fugiu em direção ao interior da casa. Tendo em vista o comportamento suspeito do agente, os militares decidiram diligenciar até ao local. Ato contínuo, os policiais estacionaram a viatura de frente à referida residência e passaram a observar a casa, logrando visualizar, por meio da brecha do portão, uma moto de cor azul e placa ING 3439. Em consulta aos sistemas disponíveis, os militares constataram que o veículo fora objeto de furto poucos dias antes, no dia 21.11.2020, conforme registrado no RDO 1799433/2020 (fl. 67).

Os militares, após ser franqueada pelo acusado a entrada na casa, em vistoria ao imóvel, identificaram dois menores de idade e uma outra moto, placa FXJ 1427, pertencente a Vanessa de Oliveira, objeto de roubo no dia anterior, 24.11.2020, conforme RDO 1807550/2020 (fls. 65/66).

Desta forma, ANTONIO foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia e os adolescentes apreendidos. Submetido a procedimento de reconhecimento pessoal, ANTONIO não foi identificado pela vítima do roubo como um dos autores do crime, tendo sido reconhecido apenas um dos adolescentes (fl. 7). Formalmente interrogado pela autoridade policial o acusado optou por permanecer em silêncio (fl. 21).

Auto de prisão em flagrante delito - fls. 01-03.

Boletim de ocorrência - fls. 014-17.

Auto de exibição e apreensão - fls. 18-20.

Relatório final da Polícia Civil - fl. 48.

Denúncia oferecida - fls.82-84.

Denúncia recebida - fl. 85.

Lauda pericial - fls. 109-110.

Citado o réu (fl. 114), por meio de defensor público constituído, apresentou resposta à acusação (fl. 122).

Certidão criminal - fls. 144-146.

Folha de antecedentes - fls. 147-150.

Audiência de instrução e julgamento, com oitiva das testemunhas e interrogatório do réu.

Memoriais orais pelas partes.

É o relatório. DECIDO.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O réu Antonio Barbosa do Rego foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito previsto no artigo 180, "caput", do Código Penal, pela prática do crime de receptação, de modo que, o pedido de condenação é PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18-20).

A autoria do delito por sua vez é livre de dúvidas, em especial pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-03) e depoimento das testemunhas.

A testemunha Augustavio de Lima, Policial Militar, narrou::

Estávamos em patrulhamento, quando avistamos o Antônio. Ao ver a viatura ele levantou muito rápido e trancou o portão. Pelo portão tinha uma fresta, e vimos uma motocicleta. Fizemos contato COPOM e vimos que a moto era objeto de furto. Ele disse que somente alugava a garagem para Everton. Ele deixou a gente entrar e fizemos a revista, nada com ele foi encontrado. Havia também mais dois menores. Dentro da casa outra motocicleta, também objeto de roubo. Havia ferramentas e outras peças de motocicletas. Ele afirmou que os dois garotos tinham alugado a garagem e levado as motocicletas para lá. Levamos à delegacia, os proprietários foram à delegacia. Não me recordo se ambos reconheceram apenas o Everton como autor

do roubo. Fizemos a apreensão do Everton e o outro pagou a fiança. Segundo ele não sabia que as motocicletas eram objeto de furto.

A testemunha Cintia Ellen Ferreira, Policial Militar, ratificou as informações prestadas pelo colega de farda.

Em sede policial, o acusado optou por permanecer em silêncio (fl. 21). Em sede de juízo, deixou de ser ouvido, considerando a revelia decretada, tendo alterado de endereço sem comunicação ao juiz (fl. 152).

Nota-se que os policiais militares confirmaram que o réu estava em posse dos veículos roubados quando foi por eles abordado.

Embora o réu tenha sustentando aos policiais que teria apenas alugado a garagem para os menores, nota-se que realmente ocultou o produto de crimes, possuindo uma motocicleta, inclusive, dentro da residência e não apenas na garagem.

Ademais, havia ferramentas e outras peças no interior, além da ausência de prova da licitude dos objetos, sendo presumível a ilicitude na aquisição das motocicletas pelos demais, em razão da total informalidade.

Sendo este o conjunto probatório formado, a condenação do denunciado pela prática do crime de receptação, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, é a medida que se impõe.

Atento ao sistema trifásico, passo à DOSIMETRIA da pena.

Analisadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a se valorar. Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Quanto aos maus antecedentes, a pena-base deve ser aumentada, já que demonstrou o réu que realizou diversos outros crimes, com trânsito em julgado. Utilizo a condenação da certidão de fl. 145 (processo nº 150002-29.2018.8.26.0246) nesta fase.. Assim, fixo a pena base em 01 (um) ano, 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência de fl. 144 (processo nº 0003603-96.2019.8.26.0246) e ausentes atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição da pena, fixo a pena definitiva em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Atento às mesmas circunstâncias objetivas e subjetivas, fixo pena idêntica para ambos os crimes.

DO CONCURSO MATERIAL

Observado o concurso material de crimes, fixo a pena em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, e 24 dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto, observado o disposto no art. 33, §2º, alínea 'b', do Código Penal, em especial pela personalidade voltada para o crime e a reincidência do réu.

Inexistindo nos autos elementos de informação ou de prova sobre a real capacidade econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do art. 49, §§1º e 2º, do Código Penal.

Não obstante a reincidência do réu, nota-se que sua condenação anterior foi por tráfico privilegiado, além de outra em regime aberto, ambas já extintas. Assim, efetuo a substituição da pena por restritivas de direitos, consistentes em duas prestações pecuniárias, no valor total de R\$ 1.500,00, a ser destinado pelo juízo da execução.

III. DISPOSITIVO

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de DENÚNCIA formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para condenar o réu ANTONIO BARBOSA DO REGO à pena privativa de

liberdade de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 24 dias-multa, fixados no mínimo-legal, pela prática do crime de receptação, por duas vezes, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Não obstante a reincidência do réu, nota-se que sua condenação anterior foi por tráfico privilegiado, além de outra em regime aberto, ambas já extintas. Assim, efetuo a substituição da pena por restritivas de direitos, consistentes em duas prestações pecuniárias, no valor total de R\$ 1.500,00, a ser destinado pelo juízo da execução.

COM O TRÂNSITO EM JULGADO, DETERMINO O PERDIMENTO DA FIANÇA COM A CONVERSÃO PARA QUITAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA.

Concedo ao réu o recurso em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Transitada em julgado esta sentença, efetuem-se as anotações necessárias, expeçam-se as comunicações de praxe, notadamente à Justiça Eleitoral e ao IIRGD e guia de execução.

Após, com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Jandira, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA